茂名市电白区霞洞镇12.30触电事故调查报告

来源：本网 发布时间：2021-04-14 10:53:10 阅读次数： 4163

2020年12月30日上午9时左右，霞洞镇马路头村委会牛栏岭一家非法经营的混凝土搅拌站在清理设备时发生一起触电事故，造成1名工人死亡。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视,区相关领导迅速作出指示，要求全力抢救及做好遇难者亲属安抚工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，强化落实安全防范措施，同时认真做好事故善后处理工作，维护社会稳定。区公安、应急等部门和霞洞镇政府等相关单位领导和工作人员迅速赶到事故现场，组织开展应急救援和善后处置等有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经电白区政府批准，成立由区府办张世华同志为组长，区应急局、区住建局、区城管执法局和霞洞镇政府等单位有关领导为副组长，区纪委监委、区应急局、区公安分局、区住建局、区城管执法局、区总工会、区人社局、电白供电局、霞洞镇政府等单位相关人员为成员的茂名市电白区霞洞镇徐世基无证经营搅拌站“12·30”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。调查情况如下：

一、事故发生单位概况

（一）发生事故搅拌站情况

发生事故的混凝土搅拌站位于霞洞镇马路头村委会牛栏岭，该搅拌站于2020年5月投产经营，没有取得商品混凝土经营资质，也没有办理工商登记，业主：徐*基，男，35岁，汉族，茂名市茂南区羊角镇人，身份证号码：44092319850712****。

（二）经营场地租赁情况

搅拌站所在土地所有权归属霞洞镇马路头村民委员会，2010年12月10日马路头村民委员会与崔*林（男，63岁，汉族，茂名市电白区霞洞镇人，身份证号码：44092319570808****）签订《承包山岭合同书》，将该处土地发包给崔*林种养经营，承包期限70年。崔*林利用承包经营土地从事水产养殖和砂石经营，并登记注册了“电白县霞洞镇磨镰坑水产品养殖场”和“茂名市电白区霞洞镇崔*林砂石堆场”2家个体工商户。2020年4月，崔*林将所承包的部分土地租赁给徐*基用于建设经营混凝土搅拌站，并为搅拌站提供以“电白县霞洞镇磨镰坑水产品养殖场”名义报装的三相交流电。

（三）事故现场情况

发生事故位置为搅拌站的搅拌机出料口，距离地面约3米，下方停放一辆铲车，铲车车斗有少量积水；搅拌机使用的三相电源已断开，保留生活照明用电。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年4月，徐*基与崔*林签订租赁合同，租金每年4万元，租赁原石场部分土地用于建设经营混凝土搅拌站。2020年5月，搅拌站建成投产。2020年12月17日，区住建局工作人员在巡查中发现徐*基非法经营搅拌站后，立即函告霞洞镇政府，要求镇政府组织力量进行查处。2020年12月下旬，霞洞镇政府组织综合执法队、供电部门联合执法，对搅拌站采取停止供电措施（切断生产装置三相电源，保留办公场所生活照明用电），并要求徐*基限期自行清理、拆除搅拌站的生产设备、设施。

2020年12月30日7时30分，因搅拌机没有及时清洗，造成水泥混凝土结块堵塞搅拌机出料口，搅拌站负责操作搅拌机的工作人员李*宝、岑*忠2人便来到搅拌机出料口处进行清洗。岑*忠驾驶铲车来到出料口下方，李*宝站在铲车车斗内使用手持电动破碎机（使用电源为办公场所生活照明用电）破碎堵塞出料口的混凝土结块。当第一次凿开缺口后，搅拌机罐体内积聚的水开始外漏，2人准备离开，但观察到缺口太小，李*宝又继续在缺口位置的另外一边再次开凿缺口。看到有水流出后，岑*忠就离开现场回到办公室饮水，李*宝继续在现场清理搅拌机。8时40分，在办公室停留约3分钟后，岑*忠走出办公室没有看见李*宝，呼叫李*宝也没有回应。岑*忠就过去搅拌机处寻找李*宝，最后发现李*宝昏倒在铲车车斗里，全身潮湿，不省人事。

（二）救援及现场处置情况

8时40分，岑*忠看见李*宝昏倒后，连忙呼叫搅拌站工人廖*增等人过来帮忙抢救。9时许，廖*增拨打120急救电话并与岑*忠驾驶小客车将李*宝送往霞洞镇卫生院，路上廖*增按照医生电话教导对李*宝做心肺复苏术，途中遇到霞洞镇卫生院救护车后又将李*宝转移到救护车。9时40分李*宝送到霞洞镇卫生院后，心跳呼吸已经停止；10时25分，李*宝经抢救无效死亡。

事故发生后，霞洞镇政府和区公安、应急等部门接报后也及时赶到现场，迅速组织开展事故应急处置工作。

（三）应急救援效果评估

事故发生后，各相关单位总体上应对及时、处置有效，事故造成的危害没有进一步扩大。

（四）善后处理情况

事故发生后，霞洞镇政府牵头组织搅拌站方与死者家属进行协商，最终达成赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，各方情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约85万元。

死者，李*宝，男，28岁，茂名市茂南区人，身份证号码：44090219921026****。

四、事故发生原因和性质

（一）直接原因

1.施工人员违章作业。李*宝未经安全培训教育合格便上岗作业，安全意识淡薄，违章在杂乱、潮湿的作业环境使用电动工具，且没有采取任何个人防护措施，当凿开出料口混凝土结块缺口后水从搅拌机机内流出，弄湿李*宝身体和手持电动破碎机及电气线路，导致破碎机漏电并引起李*宝触电。

（二）间接原因

1.安全管理不到位。徐*基未取得相应资质许可便非法建设经营混凝土搅拌站，生产经营活动都是私下非法进行，在内部管理方面完全失控。徐*基搅拌站没有建立安全生产责任制，没有设置安全管理机构或配备安全管理人员，没有制定安全生产规章制度和操作规程，对现场安全管理不到位，未能及时制止施工人员违章行为。

2.安全培训教育不到位。徐*基搅拌站没有按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致李*宝等作业人员不具备必要的安全知识，未能熟悉掌握本岗位的安全生产规章制度、操作规程和操作技能。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，茂名市电白区霞洞镇徐*基无证经营搅拌站“12·30”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履行安全监管职责情况

（一）霞洞镇政府。霞洞镇政府在镇级机构改革后，成立了综合执法办公室，加强对辖区相关行业领域违法建设查处工作，2020年10月，该镇综合执法人员在巡查中发现徐*基无证经营搅拌站后，曾拆除该搅拌站部分设备，并将该搅拌站列入取缔计划。2020年12月17日，接到区住建局移交涉及徐*基无证经营搅拌站非法行为线索后，该镇于12月下旬组织综合执法人员会同供电部门联合执法，采取停电强制措施并通知搅拌站自行拆除清理。但是该镇对辖区内违法建设行为巡查管控工作不到位，查处措施不力，未能及时发现并彻底取缔关闭徐*基无证经营搅拌站。

（二）电白区住房和城乡建设局。该局履行辖区内混凝土搅拌站日常监管职责，督促指导企业落实安全生产主体责任，建立健全质量、安全等系列管理规章制度，定期对区内非法搅拌站开展巡查监督并将有关情况告知区城管执法局（区查违办）和属地镇政府。针对徐*基无证经营搅拌站，该局于2020年12月17日巡查发现，并及时将排查情况告知区城管执法局（区查违办）和霞洞镇政府。己履行其行业安全监管职责。

（三）电白区城市管理和综合执法局。根据区委办、区府办关于职责机构编制的有关文件精神，该局依法行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。但该局对于区住建局告知徐*基无证经营搅拌站的信息未能及时组织开展核查处理。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议。

1.李*宝。其未经安全培训教育合格便上岗作业，安全意识淡薄，对存在的风险隐患认识不足，作业过程违章操作，是事故发生的直接原因，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免于追究。

2.徐*基。其未取得相应资质许可便非法建设经营混凝土搅拌站，且没有履行作为搅拌站安全生产主要负责人职责，没有建立安全生产责任制，没有组织制定安全生产规章制度和操作规程，没有组织制定并实施安全生产培训和教育计划，对安全生产工作督促、检查不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议由茂名市公安局电白分局对徐*基涉嫌非法经营的违法犯罪行为进行立案查处，区城管执法局、区住建局、区市场监管局和霞洞镇政府依各自职责配合协助；如徐*基非法经营行为未构成犯罪，建议由区应急管理局以徐世基对事故发生负有责任给予其相应的行政处罚。

3.崔*林。其将向村委会承包的土地使用权违法转让出租给徐*基用于建设经营无证混凝土搅拌站，建议由电白区自然资源局依照《土地管理法》有关规定对崔*林违法行为依法查处。

（二）其他建议。

1.霞洞镇政府。该镇对辖区内违法建设行为巡查管控工作不到位，查处措施不力，未能及时发现并彻底取缔关闭徐*基无证经营搅拌站。建议由区纪委监委对霞洞镇政府主要领导、分管领导和综合执法办公室负责人进行提醒谈话。

2.区城管执法局。该局对于区住建局告知徐*基无证经营搅拌站的信息未能及时组织开展调查处理。建议由区纪委监委对区城管执法局主要领导、分管领导进行提醒谈话。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取“12.30”事故教训，引以为戒、举一反三，切实规范和加强全区相关行业领域安全生产管理工作,坚决防范和遏制类似事故再次发生，特提出如下措施和建议:

（一）霞洞镇政府要严格落实属地管理责任，加强综合执法机构和队伍建设，加大日常巡查执法力度，依法查处辖区各类非法违法生产经营建设行为。

（二）区住建局要加强行业安全监管，针对此次事故暴露出来的涉及企业管理上的突出问题，对区内混凝土搅拌站企业进行警示教育，组织企业开展全面自查自纠，

督促企业落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行各安全生产规章制度和操作规程，强化企业内部安全管理，加强对企业员工安全教育培训和督促检查，防止出现违规违章行为，进一步夯实企业安全生产工作基础。要加强本行业领域安全巡查检查力度，发现违法行为及时按规定移交区城管执法局或相关职能部门依法查处。

（三）区城管执法局要完善与区住房和城乡建设局的协调机制，实现信息互通、资源共享、协调联动，形成管理和执法工作合力。

（四）霞洞镇、坡心镇、林头镇、那霍镇、观珠镇要按照区政府关于打击取缔违建非法混凝土搅拌站工作部署要求，认真落实执法主体责任，采取切实有力措施，依法依规对辖区内非法混凝土搅拌站进行全面彻底拆除清理。区查违办要加强督促指导，区城管、住建、规划、自然资源、交通、供电、供水等部门和单位要按照各自职责分工，积极参与、支持和配合相关镇政府开展执法行动。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345

粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003


适老化
无障碍服务

政府网站
找错

机 关